

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os pontos fundamentais da **Lei nº 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo Federal)**, sistematizando as regras, princípios, fases e jurisprudência aplicáveis.

---

## 1. Abrangência e Aplicação

- **Âmbito de Aplicação:** A Lei nº 9.784/1999 é uma lei federal aplicável ao âmbito da **Administração Pública Federal direta e indireta**.
  - **Poderes Legislativo e Judiciário:** Aplica-se também aos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário da União quando estes estiverem no desempenho de **função administrativa**.
  - **Estados e Municípios:** A lei não obriga diretamente os demais entes federativos, os quais devem possuir legislação própria. Contudo, segundo a **Súmula 633 do STJ**, a Lei nº 9.784/1999 pode ser aplicada de forma **subsidiária** a Estados e Municípios caso inexista norma local específica regulando a matéria.
- 

## 2. Princípios do Processo Administrativo

- **Princípios Expressos (Art. 2º):** A Administração Pública obedecerá aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.
  - **Oficialidade (Impulsão de Ofício):** O processo administrativo pode ser instaurado por iniciativa da própria Administração e deve ser por ela impulsionado até a decisão final, independentemente de provocação dos interessados.
  - **Informalismo ou Formalismo Moderado:** Em regra, os atos do processo não dependem de forma determinada, a menos que a lei expressamente a exija, adotando-se formas simples suficientes para garantir a segurança jurídica e os direitos dos administrados.
  - **Vedação à Retroatividade de Nova Interpretação:** A interpretação das normas administrativas deve observar o fim público a que se dirigem, sendo **vedada a aplicação retroativa de nova interpretação**.
- 

## 3. Direitos e Deveres dos Administrados

- **Direitos do Administrado (Art. 3º):**
  - Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores.

- Ter ciência da tramitação dos processos em que seja interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos e conhecer as decisões proferidas.
    - Formular alegações e apresentar documentos antes da tomada de decisão, os quais deverão ser considerados pelo órgão competente.
    - Fazer-se assistir **facultativamente** por advogado, salvo quando a representação for obrigatória por força de lei (Súmula Vinculante 5 do STF).
  - **Deveres do Administrado (Art. 4º):** Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
  - **Prioridade de Tramitação:** Têm prioridade no processamento dos atos e diligências as pessoas com idade igual ou superior a **60 anos** ou portadoras de doenças graves enumeradas em lei.
- 

#### 4. Início do Processo e Legitimados

- **Instauração:** Pode ocorrer **de ofício** (pela própria Administração) ou **a pedido do interessado**.
  - **Requerimento Inicial:** Em regra, deve ser formulado por escrito (salvo quando admitida solicitação oral) e conter a identificação do interessado, domicílio, pedido e fundamentos. É **vedada a recusa imotivada** de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o cidadão a suprir eventuais falhas.
  - **Legitimados como Interessados (Art. 9º):**
    1. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem o processo como titulares de direitos ou interesses individuais.
    2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão.
    3. Organizações e associações representativas quanto a direitos e interesses coletivos.
    4. Pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
- 

#### 5. Competência, Delegação e Avocação

- **Irrenunciabilidade:** A competência é irrenunciável e exercida pelos órgãos administrativos a que foi atribuída.
- **Delegação:** Um órgão administrativo e seu titular podem delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for conveniente por razões técnicas, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais.
- **Vedações à Delegação (Mnemônico CENORA — Art. 13):** Não podem ser objeto de delegação:
  1. A **C**ompetência exclusiva do órgão ou autoridade;
  2. A edição de atos de caráter **N**ormativo;
  3. A decisão de **R**ecursos **A**ministrativos.

- **Avocação:** É permitida excepcionalmente, por motivos relevantes devidamente justificados, em caráter **temporário**, atraindo a competência de órgão hierarquicamente inferior.
- 

## 6. Impedimento e Suspeição

- **Impedimento (Causas Objetivas — Presunção Absoluta):** É impedido de atuar o servidor ou autoridade que:
    - Tenha interesse direto ou indireto na matéria.
    - Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem em relação ao cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau.
    - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge/companheiro.
    - *Observação:* O dever de comunicar o impedimento é obrigatório, e a omissão constitui **falta grave** disciplinar.
  - **Suspeição (Causas Subjetivas — Presunção Relativa):** Pode ser arguida a suspeição da autoridade que tenha **amizade íntima ou inimizade notória** com algum dos interessados ou com seus cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Do indeferimento do pedido de suspeição cabe recurso sem efeito suspensivo.
- 

## 7. Atos, Prazos e Intimação

- **Intimação:** O órgão deve intimar o interessado para ciência de decisões ou efetivação de diligências com antecedência mínima de **3 dias úteis** em relação à data de comparecimento. Pode ser realizada por ciência no processo, via postal com AR, telegrama ou publicação oficial.
  - **Contagem de Prazos:** Os prazos são contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Se o vencimento cair em dia sem expediente ou encerrado antes do horário normal, prorroga-se o prazo até o **primeiro dia útil seguinte**.
  - **Prazo Geral Suplementar:** Na ausência de previsão legal específica, o prazo para prática de atos a cargo do administrado ou da autoridade é de **5 dias**.
- 

## 8. Motivação e Decisão Coordenada

- **Dever de Motivação (Art. 50):** Os atos administrativos devem ser obrigatoriamente motivados (com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos) quando neguem ou limitem direitos, imponham/agravem deveres ou sanções, decidam concursos ou recursos administrativos, dispensem/declarem inexigibilidade de licitação, decorram de reexame de ofício ou importem anulação, revogação ou convalidação.

- **Motivação *Aliunde*:** É admitida a motivação baseada em declaração de concordância com fundamentos de pareceres, informações ou decisões anteriores, que passarão a integrar o ato.
  - **Prazo para Decisão:** Concluída a instrução, a Administração tem o prazo de **até 30 dias** para emitir a decisão final, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa.
  - **Decisão Coordenada (Art. 49-A):** Mecanismo simplificado para decisões administrativas federais que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades. **Não se aplica** aos processos de licitação, ao exercício do poder sancionador e às autoridades integrantes de Poderes distintos.
- 

## 9. Anulação, Revogação e Convalidação

- **Anulação (Invalidação):** Incide sobre atos **ilegais**.
    - **Prazo Decadencial:** O direito da Administração de anular atos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em **5 anos**, contados da data em que foram praticados, **salvo comprovada má-fé**.
    - **Exceção à Decadência:** Situações **flagrantemente inconstitucionais** (como o provimento em cargo efetivo sem concurso público) não se submetem ao prazo decadencial de 5 anos.
  - **Revogação:** Incide sobre atos **válidos**, por razões de conveniência e oportunidade.
  - **Convalidação (Art. 55):** A Administração pode convalidar atos com vícios sanáveis (defeitos de **forma** ou **competência não exclusiva** — mnemônico *FoCo*), desde que a medida não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.
- 

## 10. Recursos Administrativos e Revisão

- **Recurso Administrativo (Art. 56):**
  - Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de **legalidade e de mérito**.
  - É dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que terá **5 dias para se retratar/reconsiderar**; caso não a reconsidere, deverá encaminhar o recurso à autoridade superior.
  - **Prazo Geral para Interposição: 10 dias**, salvo disposição legal específica.
  - **Instâncias Administrativas:** O recurso tramitará por, no máximo, **3 instâncias administrativas**, salvo disposição diversa.
  - **Efeito:** Em regra, possui apenas **efeito devolutivo**. O efeito suspensivo poderá ser concedido pela autoridade, de ofício ou a pedido, se houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação.
  - **Reformatio in Pejus:** É permitida a reforma para piorar a situação do recorrente em sede de recurso, desde que o interessado seja **cientificado previamente para apresentar suas alegações** antes da decisão.
- **Revisão Processual (Art. 65):**

- Aplicável aos processos dos quais resultem **sanções**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes.
  - **Vedação:** Da revisão **não poderá resultar agravamento da sanção** (é vedada a *reformatio in pejus* na revisão).
- 

💡 Se quiser praticar os tópicos mais cobrados pela banca Cebraspe sobre a Lei nº 9.784/1999 (como impedimento/suspeição, prazos e delegação), posso elaborar um conjunto de questões com gabarito comentado!